คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๓๔๑ - ๓๓๔๒/๒๕๖๘

นาย ก โจทก์ที่ ๑
นาย ข โจทก์ที่ ๒

บริษัท ค จำเลยที่ ๑
บริษัท ง จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑, ๑๑๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔

เรื่อง จำเลยที่ ๑ มีเหตุอันจำเป็นและเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง เพราะไม่ได้รับการต่อสัญญาจากจำเลยที่ ๒ ทั้งช่วยประสานและพยายามเพื่อที่จะให้โจทก์ทั้งสองได้มีงานทำต่อ ถือว่ามีเหตุสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้าง จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ส่วนจำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการรับจัดการขนส่งและตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๑ รับโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานขับรถบรรทุกหัวลาก โจทก์ที่ ๑ ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๒๑,๙๓๔.๘๓ บาท และโจทก์ที่ ๒ ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๒๗,๙๐๕.๙๒ บาท จำเลยที่ ๑ ส่งโจทก์ทั้งสองไปปฏิบัติงานกับจำเลยที่ ๒ โดยอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๒ จะจ่ายโบนัสให้แก่ลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ปีละ ๑ ครั้ง พร้อมการจ่ายค่าจ้างเดือนธันวาคมของทุกปี ต่อมาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๑ แจ้งพนักงานทุกคนรวมทั้งโจทก์ทั้งสองว่าจำเลยที่ ๒ ไม่ต่อสัญญาขนส่งสินค้าให้จำเลยที่ ๑ จึงต้องเลิกจ้างพนักงานทุกคนที่ส่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทจำเลยที่ ๒ แต่ในวันที่บอกเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถหัวลาก ๒๐ อัตรา แต่ก็มิได้รับโจทก์ทั้งสองและพนักงานที่ถูกเลิกจ้างกลับเข้าทำงาน จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ประกอบการมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ รับผิดต่อโจทก์ทั้งสอง ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่โจทก์ทั้งสองคนละ ๗,๗๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย จ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๓,๖๕๕.๘๑ บาท ให้แก่โจทก์ที่ ๑ และ ๕,๕๘๑.๑๘ บาท ให้แก่โจทก์ที่ ๒ ค่าชดเชย ๑๗๕,๔๗๘.๖๔ บาท ให้แก่โจทก์ที่ ๑ และ ๑๖๗,๔๓๕.๕๒ บาท ให้แก่โจทก์ที่ ๒ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๑,๙๓๔.๘๓ บาท ให้แก่โจทก์ที่ ๑ และ ๒๗,๙๐๕.๙๒ บาท ให้แก่โจทก์ที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๖๓,๒๑๗.๙๖ บาท ให้แก่โจทก์ที่ ๑ และ ๒๐๙,๒๙๔.๔๐ บาท ให้แก่โจทก์ที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยที่ ๑ ออกหนังสือรับรองการทำงานให้แก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจากยังไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ ๑ เป็นผู้จัดหาคนไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๒ โดยมิได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดหางาน โจทก์ทั้งสองต้องไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบกิจการของจำเลยที่ ๒ ต้องทำงานตามตารางงานของจำเลยที่ ๒ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง กำหนดค่าจ้างรายเดือน ค่าเที่ยว ตามที่จำเลยที่ ๒ กำหนด เพียงแต่ชำระค่าจ้างผ่านจำเลยที่ ๑

ดังนั้น จำเลยที่ ๒ จึงเป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสองตามมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อมาในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีการประชุมร่วมกันระหว่างจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ และบริษัท จ จำกัด เกี่ยวกับเรื่องสิ้นสุดการต่อสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกหัวลากระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ เพื่อให้พนักงานขับรถบรรทุกทราบเรื่องที่จำเลยที่ ๒ สั่งให้โอนย้ายพนักงานขับรถรวมทั้งโจทก์ทั้งสองไปสังกัดบริษัทดังกล่าวซึ่งมารับช่วงงานต่อจากจำเลยที่ ๑ โดยให้ทำงานในตำแหน่งและสถานที่เดิม ได้รับเงินเดือนอัตราเดิมหรือสูงกว่า โจทก์ทั้งสองไม่ได้โต้แย้งและไปทำงานกับบริษัทดังกล่าว โดยยังปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ของจำเลยที่ ๒ เช่นเดิม จึงถือว่าโจทก์ทั้งสองสมัครใจลาออกเพื่อไปทำงานกับบริษัท จ จำกัด จำเลยที่ ๑ ไม่ได้เลิกจ้าง โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินตามฟ้อง เนื่องจากโจทก์ทั้งสองถูกโอนไปเป็นพนักงานของบริษัท จ จำกัด ต่อเนื่องทันทีและยังคงทำงาน ณ สถานที่ทำการของจำเลยที่ ๒ เช่นเดิม โจทก์ทั้งสองจึงใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริต จำเลยที่ ๑ ไม่จำต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๒ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้จัดหาพนักงานขับรถบรรทุกมาทำงานให้กับจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนายจ้างที่แท้จริงและเป็นตัวการ เมื่อจำเลยที่ ๑ เป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๒ จึงไม่จำต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๒ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า ได้ว่าจ้างจำเลยที่ ๑ ให้เป็นผู้รับเหมาส่งพนักงานขับรถบรรทุกและพนักงานธุรการรวม ๓๕ คน มาทำงานให้จำเลยที่ ๒ ที่สถานประกอบกิจการของจำเลยที่ ๒ เหตุที่จำเลยที่ ๒ ไม่ต่อสัญญาเนื่องจากจำเลยที่ ๑ ขอปรับขึ้นราคาค่าจ้าง จำเลยที่ ๑ จึงขอความช่วยเหลือให้จำเลยที่ ๒ โอนพนักงานดังกล่าวไปเป็นพนักงานของนายจ้างอื่นตามที่เห็นสมควร จึงมีการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จำเลยที่ ๑ แจ้งให้พนักงานทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาจ้างระหว่างจำเลยที่ ๑ กับที่ ๒ ซึ่งจำเลยที่ ๒ จัดหาบริษัท จ จำกัด มาเป็นผู้รับเหมาแทน พนักงานมีสิทธิเป็นพนักงานของบริษัท จ จำกัด ตามความสมัครใจ พนักงานทั้ง ๓๕ คน รวมโจทก์ทั้งสองตกลงสมัครเป็นพนักงานของบริษัทดังกล่าวและเริ่มทำงานในวันรุ่งขึ้น โดยโจทก์ทั้งสองยินยอมและได้ทำงานต่อเนื่องเรื่อยมา ไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง และไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม กรณีจึงเป็นการเปลี่ยนตัวนายจ้างจากจำเลยที่ ๑ เป็นบริษัทดังกล่าว จำเลยที่ ๒ ไม่จำต้องรับผิดในค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๑๗๖,๑๑๒ บาท ให้แก่โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๒๒๖,๑๖๗ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๒๑,๙๓๔.๘๓ บาท ให้แก่โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๒๗,๙๐๕.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๓,๖๕๕.๘๑ บาท ให้แก่โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๕,๕๘๑.๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้จำเลยที่ ๒ จ่ายโบนัสให้แก่โจทก์ทั้งสองคนละ ๑,๗๐๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย และที่โจทก์ทั้งสองขอให้จำเลยที่ ๑ ออกหนังสือรับรองการทำงานที่แสดงว่าโจทก์ทั้งสองได้ทำงานมานานเท่าไร และงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ ๑ ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงที่ยุติในชั้นพิจารณาและที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ มิได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดหางาน จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาให้บริการแรงงานคนขับรถกับจำเลยที่ ๒ จัดหาพนักงานขับรถบรรทุกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการของจำเลยที่ ๒ โจทก์ทั้งสองเคยเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๑ ให้โจทก์ทั้งสองไปปฏิบัติงานที่บริษัทจำเลยที่ ๒ ทำหน้าที่ขับรถบรรทุกหัวลาก เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ ๑ แจ้งโจทก์ทั้งสองและพนักงานทุกคนว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ได้รับการต่อสัญญากับจำเลยที่ ๒ ต่อมาโจทก์ทั้งสองสมัครเข้าทำงานกับบริษัท จ จำกัด แล้ววินิจฉัยว่า หลังจากจำเลยที่ ๑ ไม่ได้รับการต่อสัญญาการให้บริการแรงงานคนขับรถจากจำเลยที่ ๒ ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๑ เรียกประชุมพนักงานขับรถที่ส่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานประกอบกิจการของจำเลยที่ ๒ โดยแจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงานทราบ หากพนักงานคนใดประสงค์จะทำงานในหน้าที่และสถานที่เดิมก็ให้เขียนใบสมัครกับบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน กรณียิ่งทำให้มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้ตกลงที่จะรับโอนพนักงานของจำเลยที่ ๑ มาเป็นพนักงานของตนโดยให้นับอายุงานต่อ การที่จำเลยที่ ๑ แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบว่าสัญญาระหว่างจำเลยที่ ๑ กับที่ ๒ จะสิ้นสุดลง และไปสมัครเป็นพนักงานของบริษัท จ จำกัด ย่อมแสดงว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ประสงค์จะให้โจทก์ทั้งสองทำงานกับจำเลยที่ ๑ เป็นการแสดงเจตนาว่าจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจฟ้อง เมื่อจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยไม่เข้าข้อยกเว้นให้จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ จำเลยที่ ๑ ในฐานะนายจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งสอง การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเพราะเหตุดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ ๑ แต่เพียงฝ่ายเดียว เป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควรและเพียงพอ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เห็นควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ ๑ เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท และให้โจทก์ที่ ๒ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ส่วนจำเลยที่ ๒ ไม่ใช่นายจ้างของโจทก์ทั้งสองโดยตรง ไม่มีอำนาจในการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง จึงไม่จำต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนายจ้างโดยตรงของโจทก์ทั้งสองและเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ ๒ ให้จัดหาโจทก์ทั้งสองมาทำงานในธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๑ จึงต้องออกใบรับรองการทำงานให้แก่โจทก์ทั้งสอง ส่วนจำเลยที่ ๒ ไม่ใช่นายจ้างของโจททก์ทั้งสองโดยตรง จึงไม่จำต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้แก่โจทก์ทั้งสอง

ที่จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ว่า สัญญาระว่างจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ จะสิ้นสุดลง โดยที่ไม่มีถ้อยคำใดที่จำเลยที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญาจ้างโจทก์ทั้งสอง วันรุ่งขึ้นโจทก์ทั้งสองก็ไปสมัครงานและทำงานกับนายจ้างใหม่เป็นการแสดงเจตนาลาออกโดยปริยายแล้ว เป็นเหตุให้สัญญาเลิกกัน โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้อง เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังพยานหลักฐานแล้ววินิจฉัยในประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องว่า การที่จำเลยที่ ๑ แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบว่าสัญญาระหว่างจำเลยที่ ๑ กับที่ ๒ จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และมีตัวแทนของบริษัท จ จำกัด มาแจ้งให้พนักงานที่สนใจทำงานต่อต้องลาออกและไปสมัครเป็นพนักงานของบริษัทดังกล่าว โดยที่ไม่ได้ตกลงรับโอนพนักงานของจำเลยที่ ๑ มาเป็นพนักงานของตนโดยให้นับอายุงานต่อ

ย่อมแสดงว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ประสงค์จะให้โจทก์ทั้งสองทำงานกับจำเลยที่ ๑ และจะไม่จ่ายค่าจ้างให้ เป็นการแสดงเจตนาเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองแล้ว การที่โจทก์ทั้งสองไปสมัครเป็นพนักงานของบริษัท จ จำกัด และทำงานในวันรุ่งขึ้นไม่ถือว่าเป็นการลาออกโดยปริยาย โจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจฟ้อง อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

กรณีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า ต้องพิจารณาถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างเป็นสำคัญว่าจำเลยที่ ๑ มีเหตุอันจำเป็นและเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง เมื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ ๒ ให้จัดหาโจทก์ทั้งสองไปทำงานในธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๒ การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพราะเหตุจำเลยที่ ๑ ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากจำเลยที่ ๒ ทั้งยังปรากฏว่าในวันเลิกจ้าง สัญญาระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ สิ้นสุดลงนั้น จำเลยที่ ๑ เรียกประชุมพนักงานและแจ้งให้พนักงานที่สนใจทำงานต่อไปสมัครงานกับบริษัท จ จำกัด อันเป็นข้อที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ ๑ ช่วยประสานและพยายามเพื่อที่จะให้โจทก์ทั้งสองได้มีงานทำต่อหลังจากจำเลยที่ ๑ ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากจำเลยที่ ๒ ต่อมาบริษัทดังกล่าวก็รับโจทก์ทั้งสองเข้าทำงานต่อทันที ถือว่าจำเลยที่ ๑ มีเหตุสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองแล้ว จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ทั้งสอง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยประเด็นนี้มานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ข้อนี้ฟังขึ้น แล้วอุทธรณ์ที่เกี่ยวกับการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมของจำเลยที่ ๑ จึงไม่จำต้องวินิจฉัยเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
